深汕特别合作区小漠镇南君寮村自建房“7 •21”一般高处坠落受伤事故调查报告

2024 年 7 月 21 日，深圳市深汕特别合作区小漠镇南君寮村一自建房发生一起高处坠落事故，造成 1 名人员受伤。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第 493 号）有关规定，区管委会授权区应急管理局牵头，成立由区住建水务局、区农业农村和海洋渔业局、深汕公安分局、区总工会和小漠镇（街道）为成员单位的深汕特别合作区小漠镇南君寮村自建房项目“7·21”高处坠落事故调查组（以下简称事故调查组）。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、查阅资料、调查取证、技术鉴定、综合分析等方式，查明了事故发生的原因、经过、人员伤亡等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议。同时，对该起事故的技术原因进行调查分析，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范措施建议。

经调查认定，深汕特别合作区小漠镇南君寮村自建房“7·21”高处坠落受伤事故是一起因作业人员未正确固定施工设备，在临边防护缺失的情况下违规高处作业，项目承揽人现场安全管理缺位造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）涉事房屋情况

1.房屋情况

涉事房屋位于深汕特别合作区小漠镇南君寮村，所有权人为林某成，属于村民非商品住宅，原为 94.05m^{2}一层砖木结构建筑。

根据广东敏捷检测鉴定有限公司出具的《房屋危险性鉴定报告》：林某成房屋整体危险性评级为D级，即为“整幢危房”。拿到《房屋危险性鉴定报告》后，林某成便向小漠镇南香村民委员会递交了《原址拆除重建申请书》，申请原宅基地房屋拆除重建。

2.房屋重建审批情况

2024 年 4 月 1 日，区住建水务局向林某成出具《原址拆除重建告知书》，同意其危房原址重建申请，重建宅基地面积不得超 97.92m^2，层数不得超 3 层，高度不得超 12m，总建筑面积不得超 300m^2。

3.房屋重建情况

2024 年 4 月，林某成旧房被拆除，并于 7 月完成自建房主体框架建设，房屋主体为钢筋混凝土框架结构，基底面积为 97.92m^2，共 3 层，总建筑面积约 300m^2。

（二）自建房项目承包及相关人员情况

1.自建房项目承包情况

林某成在准备申报房屋重建时，便口头约定将其自建房建设项目以包工包料方式承包给甘某彬，总价约 55 万。

2.自建房项目承揽人：甘某彬，男，广东省海丰县人，涉事自建房个体承揽人，无相关建筑施工资质。甘某彬经朋友介绍，

借用惠东县三建工程建设有限公司（以下简称三建工程公司）建筑资质材料，包括营业执照、资质证书、合同等文件承揽林某成自建房项目。

（三）事故发生地位置

事故发生地位于深圳市深汕特别合作区小漠镇南君寮村林某成自建房。

二、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

2024 年 7 月 9 日，涉事自建房主体框架完成后，甘某彬雇佣周某礼和叶某红至涉事自建房进行砌墙工作。7 月 20 日，黄某东经人介绍来到涉事自建房，主要负责搅拌水泥、传递工具等工作。

7 月 21 日 7 时许，周某礼和叶某红至涉事自建房开展当天工作，因二楼砌墙作业需要砖块，两人准备用吊运机将砖块吊运至二楼。11 时许，两人将吊运机搬至三楼楼顶临边处（距地面高度约 11.834m，见图 1），并用 2 桶载满水的水桶（高约 1m，外径 0.6m，容量 200L，满水总重约 210Kg）作为配重方式固定吊运机。

13 时 30 分许，周某礼、叶某红和黄某东开始砖块吊运工作，三人分工如下：黄某东在一楼负责将砖块搬至斗车，周某礼在二楼用遥控器操作吊运机，将装满砖块的斗车吊运至二楼，并与叶某红一同进行砖块搬卸。



图 1 三楼楼顶原吊运机位置图

13 时 50 分许，在吊运了几斗车砖块后，因听到三楼楼顶水桶倾倒的声音，周某礼和叶某红跑到三楼楼顶查看，发现吊运机和稳定吊运机的水桶均已倾倒。两人立即上前重新固定吊运机，在固定的过程中，周某礼连带吊运机从三楼楼顶坠落至地面。

（二）应急处置情况

现场工友立即查看周某礼情况，发现其失去意识，头部有血。13 时 59 分，叶某红拨打了 120 急救电话。14 时 20 分许，小漠卫生院救护人员到达现场。因小漠卫生院医疗设备有限，现场救

护人员将周某礼送往汕尾市第二人民医院接受治疗。

（三）事故现场情况

经现场勘验，事发时该涉事自建房建有 3 层，长约 11.3m、宽约 9.2m、高约 11.8m，四周搭设有钢管脚手架，三楼楼顶放置水桶 2 个、木板数块，三楼楼顶临边处未设置安全防护设施[1]。

涉事自建房正前方过道处为周某礼坠落位置（见图 2），吊运机掉落在其身旁，附近地面放置斗车 2 台及砖块若干。



图 2 伤者及吊运机坠落位置图

[1]《建筑与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规范》（GB 55034-2022 ）第 3.2.1 条：在坠落高度基准面上方 2m 及以上进行高空或高处作业时，应设置安全防护设施并采取防滑措施，高处作业人员应正确佩戴安全帽、安全带等劳动防护用品。

（四）人员伤亡和直接损失情况

1.受伤人员情况

周某礼，男，47 岁，重庆市武隆县人。7 月 24 日，周某礼家属将其转至中国人民解放军南部战区总医院接受治疗。8 月 3 日其转至康源医院大源分院进行护理。经康源医院大源分院诊断：周某礼为闭合性颅脑损伤重型-多发脑挫裂伤、创伤性蛛网膜下出血、左侧颞骨骨折等。9 月 9 日，周某礼家属为其办理出院手续，回家康复休养。

2.事故直接经济损失情况

截至本调查报告完成之日，事故双方经协调确定赔偿金额 4.3 万元人民币，因后续医疗赔偿等事宜仍在协商处理中，暂无法核定事故直接经济损失。

（五）事故应急处置的评估意见

接报事故信息后，公安、应急、小漠镇（街道）等部门立即赶赴现场开展应急处置，积极对接伤员救治及善后工作，及时上报事故情况并开展前期调查工作。

该起事故政府部门应急响应迅速，响应程序正确，符合相关法律法规及事故处理工作规范的要求。

三、事故直接原因和性质

（一）直接原因

周某礼安全意识淡薄，作业期间未采用正确的方式固定吊运机，仅用 2 个容量 200L 的水桶作为配重方式固定，导致吊运机

的抗倾覆安全系数不足，吊运过程中失稳倾倒。再次固定吊运机时，周某礼在三楼楼顶临边防护措施缺失的情况下高处作业，从三楼楼顶坠落至地面，导致事故发生。

（二）间接原因

1.甘某彬，作为不具备施工承揽资质的个体人员，借用三建工程公司资质承揽工程；对施工现场安全管理缺失，未及时发现并消除吊运机未正确固定、临边防护措施缺失的安全隐患；未对作业人员进行安全生产教育和培训。

2.三建工程公司出借企业资质证书，允许无相关资质的个人以本单位名义承揽工程。

（三）事故性质

经调查认定，深汕特别合作区小漠镇南君寮村自建房“7·21”高处坠落受伤事故是一起一般生产安全责任事故。

四、政府部门监管情况

2024 年 4 月截至事故发生时，小漠镇（街道）对全镇自建房项目开展安全生产检查共计 33 次，出动 120 人次，其中，对涉事自建房开展安全检查 5 次，出动 16 人次，下发责令限期整改 4 次，发现并督促消除隐患 8 处。

五、对事故有关责任人员及责任单位的处理建议

根据事故调查情况，提出以下处理建议：

（一）建议给予行政处罚的单位（1 家）

三建工程公司，向无资质个人出借本单位资质证书，允许他

人以本单位名义承揽工程，其行为违反了《建设工程质量管理条例》第二十五条第二款[2]的规定，建议由深圳市深汕特别合作区住房建设和水务局依据《建设工程质量管理条例》第六十一条[3]的规定对其处以行政处罚。

（二）建议给予行政处罚的人员（1 人）

甘某彬，男，群众，涉事房屋个体承揽人，未取得建筑施工资质，借用三建工程公司资质承揽工程，对事故发生负有责任，其行为违反了《建设工程质量管理条例》第二十五条第二款,建议由深圳市深汕特别合作区住房建设和水务局依据《建设工程质量管理条例》第六十条[4]的规定对其处以行政处罚。

甘某彬对施工现场安全管理缺失，未及时发现并消除吊运机未正确固定、临边防护措施缺失的安全隐患；未对作业人员进行安全生产教育和培训，对事故发生负有责任，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款[5]、第四十一条第

---

[2]《建设工程质量管理条例》第二十五条：禁止施工单位超越本单位资质等级许可的业务范围或者以其他施工单位的名义承揽工程。禁止施工单位允许其他单位或者个人以本单位的名义承揽工程。……

[3]《建设工程质量管理条例》第六十一条：违反本条例规定，勘察、设计、施工、工程监理单位允许其他单位或者个人以本单位名义承揽工程的，责令改正，没收违法所得，对勘察、设计单位和工程监理单位处合同约定的勘察费、设计费和监理酬金 1 倍以上 2 倍以下的罚款；对施工单位处工程合同价款百分之二以上百分之四以下的罚款；可以责令停业整顿，降低资质等级；情节严重的，吊销资质证书。……

[4]《建设工程质量管理条例》第六十条：违反本条例规定，勘察、设计、施工、工程监理单位超越本单位资质等级承揽工程的，责令停止违法行为，对勘察、设计单位或者工程监理单位处合同约定的勘察费、设计费或者监理酬金 1 倍以上 2 倍以下的罚款；对施工单位处工程合同价款百分之二以上百分之四以下的罚款，可以责令停业整顿，降低资质等级；情节严重的，吊销资质证书；有违法所得的，予以没收。未取得资质证书承揽工程的，予以取缔，依照前款规定处以罚款；有违法所得的，予以没收。以欺骗手段取得资质证书承揽工程的，吊销资质证书，依照本条第一款规定处以罚款；有违法所得的，予以没收。……

[5]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业；……

二款[6]的规定，建议由深圳市深汕特别合作区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第三项[7]、第一百零二条[8]的规定对其处以行政处罚。

（三）其他处理建议（2人）

1.自建房房主林某成，未积极督促项目承揽人协调管理现场安全生产管理工作，建议由小漠镇（街道）对林某成进行警示谈话和批评教育。

2.周某礼，男，群众，涉事房屋砌墙工人，其安全意识淡薄，作业期间未采取有效措施固定吊运机，在临边防护措施缺失的情况下高处作业，对本起事故负直接责任，鉴于其已受伤，建议小漠镇（街道）对其进行批评教育。

六、事故防范措施建议

为深刻吸取事故教训，树牢安全红线意识，有效防范生产安全事故的发生，提出如下建议措施：

（一）自建房房主林某成要认真吸取本次事故教训，牢固树立安全生产责任意识，严格审查承包方资质，加强对承包方安全

---

[6]中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：“生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。”

[7]《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第三项：生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，处十万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处十万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款:（三）未按照规定对从业人员、被派遣劳动者、实习学生进行安全生产教育和培训，或者未按照规定如实告知有关的安全生产事项的；……

[8]《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条：“生产经营单位未采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除，处五万元以下的罚款；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上十万元以下的罚款。构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。”

生产工作的统一协调、管理，督促施工方做好现场隐患排查，采取必要的安全措施，及时消除事故隐患。

（二）小漠镇（街道）城建办要深刻吸取事故教训，全面排查涉事自建房安全隐患，督促房主做好隐患整改闭环。举一反三，开展辖区内在建自建房专项检查，建立隐患排查台账，重点关注高处作业安全管理，严厉查处不落实风险管控和隐患排查等突出、典型的违法行为，从源头上做好生产安全事故防范工作。

（三）区住建水务局要持续加强对本辖区内小散工程的统筹和指导工作，组织开展小散工程施工督导检查工作，督促四镇及小散工程施工单位加强安全管理。